

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ואליד אלהואשלה

פ/25/2159

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ביטול מבחני התלות לקבלת גמלת סיעוד לאזרח שמלאו לו 80 שנים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 224 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 224(ג)(2), במקום "90" יבוא "80".
2. ביטול סעיף 224 א סעיף 224 לחוק העיקרי – בטל.

דברי הסבר

גמלת הסיעוד ניתנת לקשיש המוגבל בתפקודו היומיומי, ותלוי בעזרת אדם אחר במידה רבה ברוב פעולות היום יום דוגמת רחיצה, אכילה ושימוש בשירותים, או שיש לו צורך בהשגחה של אדם אחר כדי למנוע סכנה לעצמו ולסובבים אותו. כדי להעריך את תפקודו של מי שתובע גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח הלאומי, ואת מידת תלותו בעזרת הזולת, שולח המוסד לביטוח הלאומי לביתו של התובע אנשי מקצוע – אחות או פיזיותרפיסט, שבודקים את מצבו בביתו. כיום החוק פוטר מי שהוא בן 90 ומעלה ממבחני התפקוד הנערכים על ידי המוסד לביטוח לאומי ומאפשר להם לבצע את הערכת התפקוד אצל רופא מומחה בגריאטריה שמבצע את ההערכה במסגרת עבודתו במוסד ציבורי. מבחנים אלה גורמים לסבל ולטרחה רבה מאוד, ולפרקים אף להשפלה של התובע. ישנם אפילו מקרים בהם תובעים מוותרים על הגמלה כדי להימנע מההליך הכרוך בכך. הצעת החוק מבקשת להרחיב את מעגל הזכאים להיבדק על ידי רופא מומחה, כך שיחול על מי שהוא בן 80 ומעלה. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אבתיסאם מראענה (פ/3417/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת גלעד קריב (פ/511/25). הצעת החוק זהה לפ/3417/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.